

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2379/2535

นาย นิคม แดง ลาด
นาง ระเบียบ แซ่หลี่

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินได้กำหนดเวลาชำระหนี้ต่อกันไว้แน่นอน เมื่อโจทก์ผู้
จะซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนตามสัญญา จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะไม่
โอนที่ดินให้โจทก์ได้ การที่โจทก์ทำสัญญากู้ให้แก่จำเลยเท่ากับจำนวนค่าที่ดินส่วนที่
ขาดเพื่อให้เป็นประกันต่อกันย่อมมิใช่การชำระหนี้ เพราะวัตถุประสงค์แห่งนี้เป็น
เรื่องที่โจทก์ต้องชำระด้วยเงินเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1308 ซึ่งจำนองไว้ต่อสหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จำเลยตกลง
ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของจำเลยดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงิน 200,000 บาท
โจทก์ได้ชำระเงินให้แก่จำเลย 62,500 บาท ในวันที่ 30 ธันวาคม 2528 เป็นค่ามัดจำ
ส่วนที่เหลือตกลงชำระให้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 และจำเลยจะโอนที่ดินให้
ในวันเดียวกัน โจทก์ได้ชำระเงินตามสัญญาส่วนที่เหลือให้แก่จำเลยครบถ้วนภายใน
กำหนดแล้ว แต่จำเลยผิดสัญญาไม่โอนที่ดินให้โจทก์ ขอให้จำเลยไปทำการจด
ทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1308 และทำการจดทะเบียนซื้อขาย

ที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่ชำระเงินให้แก่จำเลยภายในวันที่
30 พฤษภาคม 2529 แต่จำเลยก็ยินยอมให้โจทก์ชำระเงินส่วนที่ค้างจำนวน 62,500
บาท ภายในระยะเวลา 1 ปีโดย ทำสัญญาไว้เป็นหลักฐาน แต่เมื่อครบกำหนดโจทก์
ไม่ชำระเงินจำเลยมีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ชำระเงินอีกแต่โจทก์เพิกเฉยจำเลยจึง
มีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอได้ว่า เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2528 โจทก์ตกลงจะซื้อที่พิพาทจากจำเลยในราคา 200,000 บาท ปรากฏ
ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์ได้ชำระเงินมัดจำให้จำเลยเมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2528 เป็นเงิน 62,500 บาท ส่วนที่เหลืออีก 137,500 บาท ตามสัญญา
โจทก์ต้องชำระให้จำเลยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 และจำเลยจะต้องโอนที่พิพาท
ให้กับโจทก์ในวันเดียวกันนี้ เมื่อถึงกำหนดดังกล่าวโจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลย
75,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 62,500 บาท โจทก์ทำสัญญาไว้กับจำเลยไว้เป็น
ประกันโดย ระบุว่า จะชำระเงินกู้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2530 ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข ล.1 และบันทึกด้านหลังสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.2 เมื่อครบ
กำหนดตามสัญญาแล้ว โจทก์ชำระเงินให้กับจำเลย 20,000 บาท คงค้างชำระอยู่
42,500 บาท วันที่ 26 กรกฎาคม 2531 จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์ให้โจทก์นำเงินที่
ค้างมาชำระและนัดโอนที่ดินในวันที่ 3 สิงหาคม 2531 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ล.2
วันที่ 3 สิงหาคม 2531 โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยว่ายังไม่มีเงินชำระให้แก่จำเลย
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ล.7 ต่อมาวันที่ 1 กันยายน 2531 จำเลยได้มีหนังสือบอก

เลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทไปยังโจทก์ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 ปัญหา
วินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาท

ตามข้อเท็จจริงที่ได้ความข้างต้นจะเห็นว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทรายนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทน คู่สัญญามีกำหนดชำระหนี้ต่อกันแน่นอนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 แต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญา โจทก์กลับไม่มีเงินชำระหนี้ให้แก่จำเลยได้ครบถ้วนคงชำระหนี้ให้เพียงบางส่วน ส่วนที่ค้างชำระโจทก์ได้ทำเป็นสัญญากู้ให้กับจำเลยไว้เป็นประกัน มีกำหนดชำระเงิน 1 ปี จึงเท่ากับคู่กรณีตกลงให้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีก 1 ปี แต่เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญากู้แล้ว โจทก์ก็ยังไม่สามารถนำเงินมาชำระให้แก่จำเลยได้ครบถ้วน คงชำระให้อีกเพียงบางส่วน จำเลยได้เลื่อนการชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2531 แต่เมื่อถึงวันที่เลื่อนมาโจทก์ก็ไม่ชำระหนี้ส่วนที่ขาดให้แก่จำเลย เช่นนี้ย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา หาใช่จำเลยผิดสัญญาไม่ เมื่อโจทก์ไม่ชำระหนี้ค่าที่ดินให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะไม่โอนที่ดินให้แก่โจทก์ได้การที่โจทก์ทำสัญญากู้ให้แก่จำเลยเท่ากับจำนวนค่าที่ดินส่วนที่ขาดก็เพื่อให้เป็นประกันต่อกันเท่านั้น หาใช่เป็นการชำระหนี้ที่ถูกต้องดังที่โจทก์ฎีกาไม่ เพราะวัตถุประสงค์แห่งหนี้ที่โจทก์ต้องปฏิบัติการชำระแก่จำเลย คือชำระด้วยเงินเท่านั้น และแม้จะได้ความตามที่โจทก์อ้างว่า จำเลยตกลงจะโอนที่ดินให้โจทก์ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2529 แต่ก็ต้องได้ความว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ให้แก่จำเลยครบถ้วนเสียก่อน เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ให้แก่จำเลยครบถ้วนแล้ว จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะไม่โอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ